

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יסמין פרידמן
נאור שירי
יוראי להב הרצנו

מצטרף : חבר הכנסת אלמוג כהן

1977/25/פ

הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון – כלבי הפקר), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 1 בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג–2002¹, בסעיף 1, אחרי הגדרת "מאורת הרשות", יבוא :

"מחזיק" – המחזיק בכלב, למעט מי שלכד כלב שאין לו בעלים, כדי להעניק לו טיפול רפואי, לעקרו, לסרסו, לחסנו, לסמנו או להצילו מסכנה, ולשחררו לאחר מכן."

דבר הסבר

החוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג–2002 (להלן – החוק), קובע שורה של חובות המוטלות על הבעלים של כלבים ועל מי שמחזיקים בהם דרך קבע. החוק יוצר הסדר ארצי אחיד להחזקת קבע של כלבים, ואינו מסדיר את תחום הכלבים נטולי הבעלים.

פרויקטים של לכידה, עיקור, חיסון והחזרה נחשבים כפתרון בר-קיימא והומאני לשליטה בגודל האוכלוסייה של כלבים חסרי בית, המתקבצים, למשל, ליד מחנות צבא, מזבלות וכיוצא באלו. למצער, הם מהווים כלי בארגז הכלים המתגבש לשליטה בגודל האוכלוסייה. לכידה, עיקור, חיסון והחזרה אף תורמים לבריאות הכלבים ומונעים מצב שבו הם יהוו צינור להעברת מחלות, ובפרט מחלת הכלבת.

בהתאם לגישה זו חוקק סעיף 21א לחוק, המקצה 4.5 מיליון שקלים חדשים בשנה לדרכים לצמצום התרבותם של כלבים משוטטים, בדומה לסעיף 14א המקביל ביחס לבעלי חיים משוטטים בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד–1994, המשמש דרך קבע למבצעי עיקור והשבה למקומם של חתולים משוטטים.

הועלו ספקות שמא החובות בחוק, המוטלות כאמור על הבעלים של כלבים ועל מי שמחזיקים בהם

¹ ס"ח התשס"ג, עמ' 216.

דרך קבע, חלות גם על מי שמפעילים פרויקטים כאמור, יהא הוא גורם מטעם המדינה, רשות מקומית או גורם פרטי. למען הפגת ספקות אלו מוצע להבהיר במפורש, כי לכידת כלב הפקר לשם מתן טיפול רפואי, חיסון, עיקור, סירוס, סימון או הצלה מסכנה, מתוך כוונה לשחרר אותו לאחר מכן – לא תיחשב החזקה, ואין בה כדי להטיל על מי שמבצע את הפעולות האלו חובות החלות על מחזיק לפי החוק, והוא רשאי לשחרר את הכלב חזרה כשם שלכד אותו.

ההבהרה ביחס לפרשנות המונח "מחזיק" שבהצעת חוק זו נועדה להסיר את הספק ביחס לתחולת חובות המחזיק במקרים כאלו, ובעיקר ביחס לחובה להחזקה ברישיון שבסעיף 2 לחוק, ולאיסור לשחרר כלב ללא רצועה שבסעיף 11(א) לחוק, שפרשנות מרחיבה שלו היא שהובילה גורמים מסוימים לטעון שמבצעי עיקור, חיסון והשבה פועלים בניגוד לחוק. תיקון החוק יבהיר את המחלוקת ביחס לפרשנות זו, ויאפשר לגורמים שונים, בתמיכה לפי סעיף 21א לחוק או בלעדית, לקדם ולבחון פתרונות של עיקור, חיסון והשבה לשטח.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרן מרים השכל (פ/2460/24) ועל ידי חברת הכנסת יסמין פרידמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/2341/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת שרן מרים השכל (פ/105/25). הצעת החוק זהה לפ/2341/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)